# 2022年全国法律硕士（非法学）真题专业基础课

**一、单项选择题：第1-40小题，每小题1分，共40分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。**

1.下列对于我国刑法中犯罪构成要件的理解，正确的是

A. 刑法总则规定了犯罪构成的一般要件

B. 刑法分则中的犯罪主观方面仅包括故意和过失

C. 法条竞合的数罪具备完全相同的犯罪构成要件

D. 因果关系是所有犯罪都必须具备的犯罪构成要件

2.下列选项中，属千类推解释的是

A. 将“盗窃燃气”的行为解释为“盗窃财物”

B. 将“侮辱无名英烈名誉”的行为解释为“侵害英雄烈士名誉”

C. 将“使用电子干扰手段劫持小型无人机”的行为解释为“劫持航空器”

D. 将“以个人名义将公款供其他单位使用“解释为挪用公款“归个人使用“

3.文某为卖废铁，深夜盗窃了公路机动车道上的电力检修井盖，致一辆正常行驶的小汽车陷入检修井并毁坏。文某的行为应认定为

A. 破坏交通工具罪　　B. 破坏交通设施罪

C. 破坏电力设备罪　　D. 以危险方法危害公共安全罪

4.甲集资诈骗并将所骗得的巨额赃款转移至境外，以掩饰其性质。甲的行为应认定为

A．集资诈骗罪和洗钱罪（数罪并罚）

B．集资诈骗罪或洗钱罪（择一重处断）

C．集资诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪（数罪并罚）

D．集资诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪（择一重处断）

5.甲以出卖为目的中转被拐卖的儿童张某，其间，张某摆脱甲的控制逃跑，甲因腿伤未加追赶。甲的行为应认定为

A. 犯罪既遂　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪预备　　D. 犯罪中止

6.甲驾驶车辆在封闭的高速公路上正常行驶，突然发现有人横穿公路，躲避不及，将该人撞死。甲对该死亡结果

A. 无罪过　　B. 具有疏忽大意的过失

C. 具有间接故意　　D. 具有过于自信的过失

7.甲从拾到的手机中看到了失主的身份证信息和银行卡信息，遂将失主的微信与该银行卡绑定，并将卡上资金转到自己的微信钱包，且数额较大。甲的行为应认定为

A. 盗窃罪　　B. 侵占罪

C. 信用卡诈骗罪　　D. 侵犯公民个人信息罪

8.甲为报复仇人高某，利用AI技术，将一段色情视频的表演者”换脸”为高某，并通过互联网发布，导致高某不堪受辱精神失常。甲的行为应认定为

A. 侮辱罪　　B. 诽谤罪

C. 报复陷害罪　　D. 传播淫秽物品罪

9.被执行人甲屡次殴打人民法院执行干警，阻拦其进入执行现场，致使生效判决文书无法执行。甲的行为应认定为

A. 故意伤害罪　　B. 妨害公务罪

C. 寻衅滋事罪　　D. 拒不执行判决、裁定罪

10.国家机关工作人员甲，发现好友王某生产、销售不符合食品安全标准的食品后，滥用食品安全监管职权，未依法将王某移交司法机关追究刑事责任，情节严重。甲的行为应认定为

A. 滥用职权罪　　B. 徇私枉法罪

C. 食品监管渎职罪　　D. 徇私舞弊不移交刑事案件罪

11. A国人甲拐卖B国妇女到我国境内被查获。对此，下列说法中正确的是

A. 我国没有刑事管辖权，应当交由A国处理

B. 我国没有刑事管辖权，应当交由B国处理

C. 我国有刑事管辖权，应依照我国刑法规定处理

D. 我国有刑事管辖权，应依照相关国际惯例处理

12. 下列选项中，不应认定为存在犯罪故意的是

A. 精神病人犯罪的　　B. 醉酒的人犯罪的

C. 防卫过当造成重大损害的　　D. 不可抗力造成损害结果的

13. 对于行贿罪的司法认定，下列选项中正确的是

A. 行贿的方式包括通过赌博向国家工作人员提供巨额现金

B. 行贿的对象包括国家工作人员以及国家机关、国有企事业单位

C. 行贿的内容包括为国家工作人员提供子女就读重点中学的机会

D. 行贿的主体包括被勒索给予国家工作人员以财物但未获得不正当利益的人

14. 适用没收财产刑时，可以没收

A. 被告人收受的贿赂款　　B. 被告人持有的股票

C. 被告人的土地承包经营权　　D. 被告人作案使用的电脑

15.如果我国刑法规定，犯甲罪的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，对犯甲罪的被告人适用减刑时

A. 可以判处拘役　　B. 可以判处无期徒刑

C. 可以判处8年有期徒刑　　D. 可以判处死刑缓期2年执行

16.下列行为人中，应认定为走私毒品罪共犯的是

A. 包庇走私毒品的犯罪分子的缉毒人员甲

B. 被胁迫帮助贩毒分子运送毒品入境的乙

C. 为走私毒品的犯罪分子隐瞒犯罪所得的丙

D. 非法携带大量用于制造毒品的原料出境的丁

17. 文某在疫情防控期间，为发泄不满情绪，将发热门诊值班医生打成轻微伤，并损

坏其防护用具，致使该医生被隔离观察无法正常从事诊疗工作，情节恶劣。文某的行为应认定为

A. 寻衅滋事罪　　B. 故意伤害罪

C. 妨害传染病防治罪　　D. 故意毁坏财物罪

**根据以下案情，回答第18、19、20小题。**

甲(15周岁）深夜闯入临街店铺意图行窃，被留下理货的店主（系聋哑人）发现。

18. 假设一：甲见势不妙拔腿就跑，店主随后追赶但因天黑路滑不慎摔成重伤。甲的行为

A. 不构成犯罪　　B. 构成盗窃罪

C. 构成抢劫罪　　D. 构成非法侵入住宅罪

19. 假设二：甲抽下腰带将店主捆住，在店内翻找现金未果，悻悻离开

A. 实质数罪　　B. 犯罪未遂

C. 入户实施犯罪　　D. 携带凶器实施犯罪

20. 假设三：甲为防止罪行败露，用双手紧扼店主颈部，店主随手抓起身旁健身用的哑铃，将甲砸死。对此，下列选项中正确的是

A. 店主需要承担刑事责任及民事赔偿责任

B. 店主不需要承担刑事责任及民事赔偿责任

C. 店主需要承担刑事责任但不需要承担民事赔偿责任

D. 店主不需要承担刑事责任但需要承担民事赔偿责任

21. 文某有祖传名画一幅。2020年1月1日，文某的朋友乙看到后提出以市价购买并成交。2021年1月1日，乙经鉴定得知该画为赝品，但碍于情面未告知文某。2021年5月1日，文某得知该画为赝品，随即向乙提出退还价款并索要该画。此时，对该合同

A. 文某有权解除　　B. 文某有权撤销

C. 乙有权解除　　D. 乙有权撤销

22. 2020年2月27日，某网店以100元的优惠价格寄给老客户甲一盒新到的面膜，并附说明：若不同意购买，请在10天内寄回，邮费到付。3月1日，甲收到面膜并放在桌子上，3天后将面膜扔进垃圾桶。3月12日，该网店要求甲付款，甲表示拒绝。该网店和甲之间的买卖合同

A. 未成立　　B. 有效　　C. 无效　　D. 被撤销

23. 根据《民法典》规定，土地承包经营权的设立时间为

A. 土地承包经营权合同成立时

B. 土地承包经营权合同生效时

C. 土地承包经营权登记时

D. 土地承包经营权证发放时

24. X银行、Y公司、Z公司三方约定：X银行贷款给Y公司，Y公司以存放在港口仓库中的1000吨某型号钢材提供质押，X银行委托Z公司监管。合同签订后，Z公司派员工入驻钢材仓储地控制钢材。本案中，质权的设立时间为

A. 三方协议生效之日　　B. X银行放贷之日

C. Z公司实际控制钢材之日　　D. 港口仓库收到三方协议之日

25. 甲开车不慎剐踏了乙停在路边的汽车。甲因着急上班，在被削车辆上留下一张写有自己联系方式的字条后离开。乙见后联系甲，两人在电话中商定甲赔偿800元。乙将车送去修理，支付费用1000元。甲和乙之间关于赔偿的约定

A. 成立并有效　　B. 因重大误解而效力待定

C. 因显失公平而可撤销　　D. 因系口头约定而无效

26. 甲之子小甲、乙之子小乙在同一所小学上学。乙平时工作较忙，经常请甲帮忙接小乙放学。某日，乙又请甲接小乙。在甲骑车载小乙回家途中，小乙擅自解开安全带从车后座掉下受伤。甲立即将小乙送到医院，支付医疗费若干。该医疗费应当

A. 全部由甲承担　　B. 全部由乙承担

C. 由甲和乙平均分担　　D. 由甲承担大部分

27. W公司（国有独资公司）和X设计院签订了技术咨询合同。受托方X设计院在履行合同过程中，利用W公司提供的技术资料和工作条件完成了一项新的技术成果。双方对此类新技术成果归属未作约定，该成果依法属于

A. X设计院　　B. W公司

C. X设计院和W公司　　D. 国家

28. 某酒店建立了房客信息数据库，但因自身技术人员的疏忽存在系统漏洞。网民王某利用上述漏洞获取了该酒店房客信息，并将这些信息在网上公开，导致房客孙某因个人信息泄露遭受损失。孙某的损失应当由

A. 王某全部赔偿

B. 酒店与王某承担不真正连带赔偿责任

C. 酒店与王某承担连带赔偿责任

D. 酒店与王某承担按份赔偿责任

29. A、B、C、D四家公司对E公司负有400万元的连带债务，内部约定每家公司负担四分之一，现债务到期。对此，下列说法中正确的是

A. 如A的债务被E免除，B、C、D仍需履行400万元债务

B. 如B与E因合并成为同一主体，A、C、D的债务消灭

C. 如C将自己对E的债权与400万元债务抵销，C有权就300万元债务向A、B、D追偿

D. 如D履行了400万元债务，其有权请求A、B、C对400万元债务承担连带责任

30. 甲倒车时操作失误撞倒围墙，压死了站在墙后的甲母。甲向保险公司索赔，保险公司拒赔，理由是保险合同约定："保险车辆造成被保险人或其允许的驾驶员及他们的家庭成员人身伤亡，保险人均不赔偿。"经查，在签订保险合同时保险公司并未提示甲注意该格式条款。甲可以主张该条款

A. 无效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 不成为保险合同的内容

31. 甲和乙签订了一份合同，未约定履行顺序。甲请求乙先履行，乙以甲未履行为由拒绝。乙拒绝履行系行使

A.请求权　　B.抗辩权　　C.形成权　　D.相对权

32. 早高峰地铁上，乘客甲、乙因琐事发生肢体冲突，乘客丙奋力将二人分开。事后，丙发现胳膊被抓伤。丙的行为构成

A. 无因管理　　B. 情谊行为

C. 紧急避险　　D. 正当防卫

33. 某网店打折促销某型号扫地机器人，甲见后立即提交订单购买10台并付款。后该网店以库存不足为由拒绝发货。对此，该网店

A. 不承担民事责任　　B. 应当承担违约责任

C. 应当承担缔约过失责任　　D. 应当承担违反预约合同的责任

34. 甲丧偶，无子女，唯一的亲属乙（甲的侄子）远在外地，邻居丙主动照顾甲长达30年，并在甲去世后为其操办后事。甲的遗产

A. 应当由乙、丙各继承50%

B. 应当全部由丙继承

C. 应当首先用于支付丙照顾甲的报酬

D. 可以适当分给丙

35. 甲（12周岁）将自己的自行车卖给乙(19周岁），甲的父母得知后予以追认。该追认行为属于

A. 从行为　　B. 负担行为

C. 单方行为　　D. 要式行为

36. 甲丧偶后不久罹患重病，无力抚养2岁的儿子小明，依法将其送养。小明成年后找到甲，见甲生活窘困，按月给甲500元生活费。小明给付生活费的行为系

A. 履行道德义务　　B. 履行法定赡养义务

C. 公益捐赠　　D. 紧急救助

37. 2021 年1月1 日，甲、乙、丙、丁聚餐，席间虽无人劝酒，四人仍喝到深夜，后各自打车回家。次日凌晨乙因酒精中毒死亡。该损害应当由

A. 甲、乙、丙、丁分担

B. 乙自行承担

C. 甲、丙、丁承担连带赔偿责任

D. 甲、丙、丁承担按份赔偿责任

38. 著作权人以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利是

A. 展览权　　B. 发行权

C. 广播权　　D. 信息网络传播权根据以下案情，

回答第39、40小题。

甲(20周岁）收入不高，但经常出入某高档酒吧，父母常常被迫为其买单。2021年3月初，甲以个人名义向该酒吧预订3月14日的包厢及生日套餐。3月14日晚，乙、丙、丁受甲之邀来到该酒吧。甲结账时，账单显示消费金额为11860元，甲请求延期支付，被拒绝后欲离开。酒吧经理阻止甲离开并报警，引得众人围观议论。

39. 对于11860元的消费金额，酒吧有权请求

A. 甲支付

B. 甲的父母和甲共同支付

C. 甲、乙、丙、丁按份支付

D. 甲、乙、丙、丁连带支付

40. 酒吧经理阻止甲离开的行为

A. 侵害了甲的身体权　　B. 侵害了甲的人身自由

C. 侵害了甲的名誉权　　D. 不构成侵权

**二、多项选择题：第41-50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。**

41. 下列行为人中，应认定为主犯的有

A. 诈骗集团的骨干成员

B. 教唆13岁少年杀人后抛尸的成年人

C. 遭暴力胁迫实施抢劫行为的犯罪分子

D. 聚众扰乱公共场所秩序罪的首要分子

42. 下列对于犯罪既遂的认定，不正确的有

A. 只有导致被害人死亡才能认定遗弃罪既遂

B. 只有导致被害人死亡才能认定绑架罪既遂

C. 只有造成财物被烧毁才能认定放火罪既遂

D.只有窃得公私财物数额较大才能认定盗窃罪既遂

43. 正确审理未成年人刑事案件应贯彻“教育为主，惩罚为辅”的原则。对此，下列选项中正确的有

A. 对已满14周岁不满16周岁的人犯罪一般不判处无期徒刑

B. 对未成年罪犯判处附加剥夺政治权利的，应当依法从轻判处

C. 对未成年罪犯适用刑罚，应当充分考虑是利千未成年罪犯的教育和矫正

D. 对未成年罪犯的减刑、假释，在掌握标准上可以比照成年罪犯依法适度放宽

44. 司法机关在认定高空抛物行为人是否具有犯罪故意时，应结合行为人的生活阅历及生活常识综合考量

A. 行为人对抛物场所的认识

B. 行为人对抛物高度的认识

C. 行为人对抛物时间的认识

D. 行为人对所抛具体物品的认识

45. 非法植入基因编辑、克隆胚胎罪的客观方面表现为

A. 将基因编辑、克隆的人类胚胎植人人体内，情节严重的

B. 将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内，情节严重的

C. 将基因编辑、克隆的人类胚胎植入动物体内，情节严重的

D. 将基因编辑、克隆的动物胚胎植人动物体内，情节严重的

46. 甲与A公司约定：甲将自己的汽车卖给A公司并转移所有权，A公司支付价款60万

元；该车由甲占有使用，甲每月支付租金15000元；合同有效期为5年，期满后汽车无偿归甲所有。对此，下列选项中正确的有

A. 甲与A公司之间的合同属于有名合同

B. 甲与A公司之间的合同名为买卖合同，实为借款合同

C. 甲与A公司之间关于合同期满后汽车归属的约定无效

D. A公司对汽车的所有权未经登记不得对抗善意第三人

47. 下列选项中，属于知识产权客体的有

A. 地理标志　　B. 植物新品种

C. 商业秘密　　D. 集成电路布图设计

48. 情事变更制度体现的民法基本原则包括

A. 自愿原则　　B. 公序良俗原则

C. 平等原则　　D. 公平原则

49. 预告登记的失效原因包括

A. 预告登记的权利人死亡或者终止

B. 买卖不动产物权的协议被撤销

C. 买卖不动产物权的协议被认定无效

D. 自能够进行不动产登记之日起90日内权利人未申请登记

50. Y公司常年为Z公司供货，货款按月计算，每年6月底支付。2021年1月10日，Y公司与某银行订立有追索权的保理合同，将其对Z公司2021年第一季度的100万元货款债权转让给银行，向银行融资80万元，保理期限6个月。Y公司到期未能向银行偿还保理融资款，银行有权

A. 请求Y公司返还80万元融资款本息

B. 请求Y公司回购100万元货款债权

C. 请求Z公司偿还100万元货款债务

D. 保留Z公司偿还的100万元货款扣除80万元本息和相关费用后的剩余部分

**三、简答题：第51~54小题，每小题10分，共40分。**

51.简述刑罚的主要特征。

52.简述侵犯著作权罪的客观行为方式。

53.简述物业服务合同中物业服务人的主要义务。

54.简述肖像权合理使用的情形。

**四、法条分析题：第55~56小题，每小题10分，共20分。**

55.《中华人民共和国刑法》第111条规定：

为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

请分析：

(1) 本罪的既遂应如何认定？

(2) 本罪中的国家秘密和情报应如何认定？

(3) 行为人将国家秘密通过互联网予以发布，情节严重的，是否应依照本条规定定罪处罚，并说明理由。

56.《中华人民共和国民法典》第170条规定：

执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

请分析：

(1) 本条规定的代理属于何种代理？

(2)“不得对抗善意相对人”如何理解？

(3) 相对人知道行为人超越职权范围实施代理行为的，该代理行为的法律后果如何？

**五、案例分析题：第57~58小题，每小题15分，共30分。**

57. 甲、乙给A公司200万元，要求A公司使用劣质布料冒充熔喷布生产口罩，同时外包装上不得显示任何具体信息。甲、乙收货后将该批口罩假冒某品牌非医用口罩出售

给他人，销售金额近300万元。案发后，乙逃往外地躲藏，因形迹可疑被公安机关盘问。乙主动供述涉案情况，并带领公安人员将甲抓获。经检验，涉案口罩系不合格产品。

请结合上述材料，分析甲、乙、A公司的行为应如何定罪处罚并说明理由。

58. 甲与乙系好友。2021年1月15日，甲亲笔书写遗嘱一份，签名并注明日期。后甲觉得自己手写的遗嘱字迹潦草，遂找两位同事帮忙将该遗嘱内容打印出来并进行见证。甲和两位同事分别在打印遗嘱上签名并注明日期。打印遗嘱共三页，第一页载明将汽车遗赠给乙，第二页载明以唯一住房为乙设定居住权，第三页载明住房由儿子丙继承。立遗嘱后，甲将两份遗嘱都交给乙保管。

2021年5月15日，甲去世，丙系甲的唯一继承人，但不知道甲立有遗嘱。5月30日，丙将甲的汽车和房屋过户登记到自己名下。6月15日，乙得知甲去世，遂向丙表示接受遗赠，要求丙配合申请居住权登记。此时，内发现打印遗嘱的第二页没有甲的签名，主张打印遗嘱无效，乙没有居住权。

请结合上述材料，回答下列问题并说明理由：

(1) 甲的打印遗嘱是否有效？

(2)) 丙何时取得房屋所有权？

(3) 乙是否有权申请办理居住权登记？